

Nr. 55 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 24. März 1936

R 43 II/446a, Bl. 78–79¹

Beginn:

Beginn:

[Nichtanwendung der Ruhensvorschriften für den Bezug von Beamtenpensionen bei einer Beschäftigung im Dienst der NSDAP]

I. Nach § 57 des Reichsbeamtengesetzes² ruht das Recht auf den Bezug der Pension u. a., wenn und so lange ein Pensionär aus einer neuen Verwendung im öffentlichen Dienst ein Einkommen bezieht, dergestalt, daß die Pension nur insoweit gewährt wird, als das neue Einkommen hinter dem für denselben Zeitraum bemessenen Dienstesinkommen zurückbleibt, aus dem die Pension berechnet ist. Als Verwendung im öffentlichen Dienst ist jede Beschäftigung im Dienst des Reiches usw. sowie der Körperschaften des öffentlichen Rechts anzusehen.

Durch Erlaß des Reichsministers der Finanzen vom 29. Februar 1936 ist angeordnet worden, daß die Beschäftigung im Dienste der NSDAP oder deren Gliederungen *nicht* als „Verwendung im öffentlichen Dienst“ im Sinne der Ruhensvorschriften gelten soll. Hiernach soll ab 1. April 1936 verfahren werden³. Das bedeutet, daß im Dienste der NSDAP beschäftigte Pensionäre neben ihrem ungekürzten vollen Ruhegehalt die vollen Bezüge erhalten, die mit ihrer Dienststelle im Bereich der NSDAP verbunden sind.

Eine solche Regelung *lediglich* zugunsten der NSDAP scheint mir grundsätzlich wesentlichen Bedenken zu unterliegen. Mit Rücksicht auf die Einheit von Partei und Staat dürfte es zweifelhaft sein, ob es angebracht ist, die NSDAP als Körperschaft des öffentlichen Rechts anders zu behandeln als andere öffentliche Körperschaften und anders, als im öffentlichen Dienst bei Reich, Ländern und Gemeinden verfahren wird. Neben den Bedenken, die sich aus einer ungleichen Rechtsbehandlung der verschiedenen Körperschaften ergeben, bestehen aber meines Erachtens politische Bedenken, die nach meiner Auffassung noch schwerer wiegen. Die Anrechnung von Ruhegehalt oder Ruhegehaltsteilen bei einer Wiederbeschäftigung im öffentlichen Dienst ist gerade von der Partei selbst im Zusammenhang mit der Forderung einer möglichst völligen Beseitigung des Doppelverdienerturns verlangt worden. Noch bei den Verhandlungen über den neuen Entwurf des Reichsbeamtengesetzes ist von der Partei die Herabsetzung der Anrechnungsgrenze von 6000 RM auf 3600 RM jährlich energisch vertreten worden⁴. Es erscheint politisch bedenklich und würde in der Öffentlichkeit zu mißverständlichen Beurteilungen führen, wenn nunmehr die Partei ausschließlich sich selbst von diesen geldlichen Beschränkungen wieder ausgenommen wissen möchte.

Nach meinem Dafürhalten gibt es hier zwei Möglichkeiten: Entweder es verbleibt bei der bisherigen Regelung allgemein, also auch für die NSDAP und ihre Gliederungen; oder die bisherigen Beschränkungen kommen allgemein in Fortfall.

¹ Angefertigt aufgr. einer von StS Lammers am 15. 3. 1936 in fragl. Angelegenheit angeordneten Rücksprache Killys; R 43 II/446a, Bl. 76.

² Vom 31. 3. 1873 (RGBl. S. 61).

³ Der RFM-Erlaß lautete: „Bei der bevorstehenden Neuordnung des Beamtenrechts wird bestimmt werden, daß die Beschäftigung im Dienste der NSDAP oder ihrer Gliederungen *nicht* als „Verwendung im öffentlichen Dienst“ im Sinne der Ruhensvorschriften gilt. – Wann die Neuordnung in Kraft tritt, ist noch ungewiß. Sollte sie bis zum 1. April 1936 noch nicht erfolgt sein, so bitte ich, von diesem Zeitpunkt ab die Ruhensvorschriften in den vorbezeichneten Fällen nicht mehr anzuwenden.“ R 43 II/446a, Bl. 75.

⁴ S. Dok. Nr. 8 Anm. 18.

II. Bei Anruf im Reichsfinanzministerium ist mir auf die Frage, wie es zu dem in Rede stehenden Erlaß gekommen sei, mitgeteilt worden, daß dieser Erlaß auf ein Schreiben des Stellvertreters des Führers zurückgehe. In diesem Schreiben sei der Reichsminister der Finanzen davon benachrichtigt worden, daß der Führer und Reichskanzler gelegentlich eines mündlichen Vortrags angeordnet habe, daß diese Regelung für die NSDAP getroffen werden solle⁵.

Bei dieser Gelegenheit bitte ich folgendes gehorsamst zur Erwägung stellen zu dürfen: Nach geltender Auffassung gilt der Grundsatz, daß der Wille des Führers legis habet vigorem. Es erscheint mir wesentlich, zu erwägen, ob es nicht erforderlich ist, Mißbräuchen, die sich aus der Anwendung dieses Grundsatzes ergeben können, vorzubeugen. Erfahrungsgemäß wird häufig Wünschen oder Anträgen nichtamtlicher und amtlicher Stellen durch die Angabe Nachdruck zu verleihen versucht, der Führer habe bereits im Sinne des gestellten Antrages entschieden. Eine Nachprüfung ist nicht immer möglich; wenn sie möglich ist, ergibt sich häufig, daß die gemachte Angabe nicht oder wenigstens nicht so wie vorgebracht, zutrifft. Wenn der geäußerte Wille des Reichsoberhauptes grundsätzlich Gesetzeskraft hat, so könnte doch zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten erwogen werden, ob nicht aus Gründen der Rechts- und Verkehrssicherheit es angebracht erscheint, den weiteren Grundsatz zu statuieren, daß dieser Wille des Reichsoberhauptes in einer bestimmten Form geäußert sein muß. Man kann allerdings der Auffassung sein, daß eine Bindung an eine bestimmte Form eine nicht erwünschte Einschränkung bedeuten würde. Alsdann könnte aber erwogen werden, den Ressorts aufzugeben, in den Fällen, in denen bei ihnen von dritter Seite eine Regelung unter Berufung auf eine Entscheidung des Führers erbeten wird, zuvor durch Anruf oder Anfrage bei der Reichskanzlei sich zu vergewissern, ob und in welchem Sinne eine Entscheidung des Führers tatsächlich getroffen worden ist⁶.

Dr. Killy

⁵ Der StdF, i. V. Bormann, hatte am 19. 2. 1936 an StS Reinhardt geschrieben: „Der Führer hat entschieden, daß für die im Dienste der Partei Tätigen die Ruhensvorschriften keine Anwendung finden sollen. Wie mir der Herr Reichsschatzmeister mit Schreiben vom 22. Oktober 1935 mitgeteilt hat, hat er bereits im Einvernehmen mit Ihnen vorgesehen, daß eine entsprechende Regelung bei der Fassung des künftigen Beamtengesetzes berücksichtigt werden soll. [...] Ich teile Ihnen diese Entscheidung des Führers mit der Bitte um Kenntnisnahme und Veranlassung des Erforderlichen mit.“ R 43 II/446a, Bl. 84.

⁶ Lammers trug den Vm. Hitler vor; s. FV 175*. Die generelle Anregung in Ziff. II der Vorlage wurde von Killy zur gesonderten Behandlung vorgemerkt, aber augenscheinlich nicht weiterverfolgt; R 43 II/446a, Bl. 79v. Den konkreten Anlaß besprach er am 26. 5. 1936 mit GehR Fischbach im RFM und notierte: „Dabei habe ich darauf hingewiesen, daß die Ruhensvorschriften nicht schlechthin bei Verwendung im Dienste der NSDAP keine Anwendung fänden, daß es vielmehr dem Reichsschatzmeister überlassen bleibe, sachentsprechende Kürzungen von sich aus vorzunehmen. Es sei also lediglich in den gedachten Fällen ein Wechsel der Stelle eingetreten, der die Kürzung zugute komme. Ich habe dann zur Erwägung anheimgegeben, ob es nicht zweckmäßig sei, aus beamtenpolitischen Rücksichten bei Gelegenheit in geeigneter Form zum Ausdruck zu bringen, daß die Kürzung nicht schlechthin unterbleibe, sondern vom Reichsschatzmeister vorgenommen werde.“ Das RFM griff diese Anregung auf und wies die obersten Reichs- und Landesbehörden mit Erlaß vom 22. 7. 1936 darauf hin, „daß die Freistellung der in Rede stehenden Versorgungsberechtigten von den *Ruhensvorschriften* nicht etwa den Vorteil des ungekürzten Doppelbezuges von Dienst- und Versorgungsbezügen bedeutet, da der Herr Reichsschatzmeister seinerseits nach pflichtmäßigem Ermessen darüber befindet, inwieweit in diesen Fällen die Dienstbezüge um die Versorgungsbezüge zu kürzen sind“. Ebd. Bl. 85 f.

Zitierhinweis

Nr. 55 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 24. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d055>